

RESUMO

DIREITO PENAL



SUMÁRIO

RESUMO DE DIREITO PENAL versão 1

ATUALIZAÇÕES.....	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS.....	3
SIGLAS.....	4
CADERNOS DE QUESTÕES	5
ANÁLISE DE COBRANÇA.....	6
01. Princípios de Direito Penal	7
02. Lei Penal	16
03. Teoria do Crime	25
04. Crimes contra a Pessoa	51
05. Crimes contra o Patrimônio	65
06. Dos Crimes contra a Fé Pública	77
07. Dos Crimes contra a Administração Pública	88
08. Lei nº 7.492/1986 - Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro	135
09. Lei nº 8.137/1990 - Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo.....	140
10. Lei nº 13.869/2019 - Lei de Abuso de Autoridade.....	146

ATUALIZAÇÕES

Controle de atualizações

→ Não possui.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

➡ Direito Penal

02. OBJETIVO DESTE MATERIAL

Cabe lembrar que este material tem como essência ser um resumo. Sua proposta é apresentar o conteúdo de forma objetiva e direta, eliminando qualquer informação desnecessária para o estudo.

A elaboração deste material foi fundamentada em premissas estratégicas: o conteúdo é orientado pelo histórico de cobrança do assunto, priorizando os temas frequentemente exigidos nas provas, ao mesmo tempo em que exclui normativos procedimentais, cujo foco recai sobre detalhamentos operacionais raramente cobrados.

Desta forma, buscamos proporcionar uma revisão eficaz e objetiva, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova.

Para maior absorção do conteúdo apresentado neste resumo, é crucial a realização do caderno de questões:

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

 Reportar Erro

SIGLAS

BACEN	Banco Central
CF	Constituição Federal
CP	Código Penal
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
EC	Emenda Constitucional
MP	Ministério Público
MPV	Medida Provisória
PGR	Procurador Geral da República
PR	Presidente da República
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça

CADERNOS DE QUESTÕES

Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma [TEC CONCURSOS](#). Alunos Esquematiza Aí possuem 20% de desconto para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com



Abaixo temos cadernos de questões do TEC CONCURSOS organizados de forma macro (capítulos) e de forma micro (assuntos), de acordo com a divisão feita no resumo.

	CADERNO DE QUESTÕES GERAL	Nº de Questões
CADERNO 01	Princípios de Direito Penal	54
CADERNO 02	Lei Penal	142
CADERNO 03	Teoria do Crime	406
CADERNO 04	Crimes contra a Pessoa	223
CADERNO 05	Crimes contra o Patrimônio	193
CADERNO 06	Dos Crimes contra a Fé Pública	95
CADERNO 07	Dos Crimes contra a Administração Pública	411
CADERNO 08	Lei nº 7.492/1986 - Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro	10
CADERNO 09	Lei nº 8.137/1990 - Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo	51
CADERNO 10	Lei nº 13.869/2019 - Lei de Abuso de Autoridade	97
CADERNO 11	Caderno completo	2300

	CADERNO DE QUESTÕES FAVORITAS	Nº de Questões
CADERNO 01	Princípios de Direito Penal	26
CADERNO 02	Lei Penal	27
CADERNO 03	Teoria do Crime	87
CADERNO 04	Crimes contra a Pessoa	39
CADERNO 05	Crimes contra o Patrimônio	51
CADERNO 06	Dos Crimes contra a Fé Pública	26
CADERNO 07	Dos Crimes contra a Administração Pública	134
CADERNO 08	Lei nº 7.492/1986 - Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro	08
CADERNO 09	Lei nº 8.137/1990 - Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo	26
CADERNO 10	Lei nº 13.869/2019 - Lei de Abuso de Autoridade	41
CADERNO 11	Caderno completo de questões favoritas	465

ANÁLISE DE COBRANÇA

Assunto	Nº de Questões	%
Teoria do Crime	388	25.63%
Dos Crimes contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do CP)	365	24.11%
Dos Crimes contra a Pessoa (arts. 121 a 154-B do CP)	202	13.34%
Dos Crimes contra o Patrimônio (arts. 155 a 183 do CP)	143	9.45%
Lei Penal	138	9.11%
Lei nº 13.869/2019 (antiga Lei nº 4.898/1965) - Lei de Abuso de Autoridade	94	6.21%
Dos Crimes contra a Fé Pública (arts. 289 a 311-A do CP)	72	4.76%
Princípios de Direito Penal	52	3.43%
Lei nº 8.137/1990 - Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo	50	3.30%
Lei nº 7.492/1986 - Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro	10	0.66%
TOTAL	1514	100%



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de pré- edital ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno que foi utilizado nessa análise: [DIREITO PENAL ANÁLISE DE INCIDÊNCIA](#)

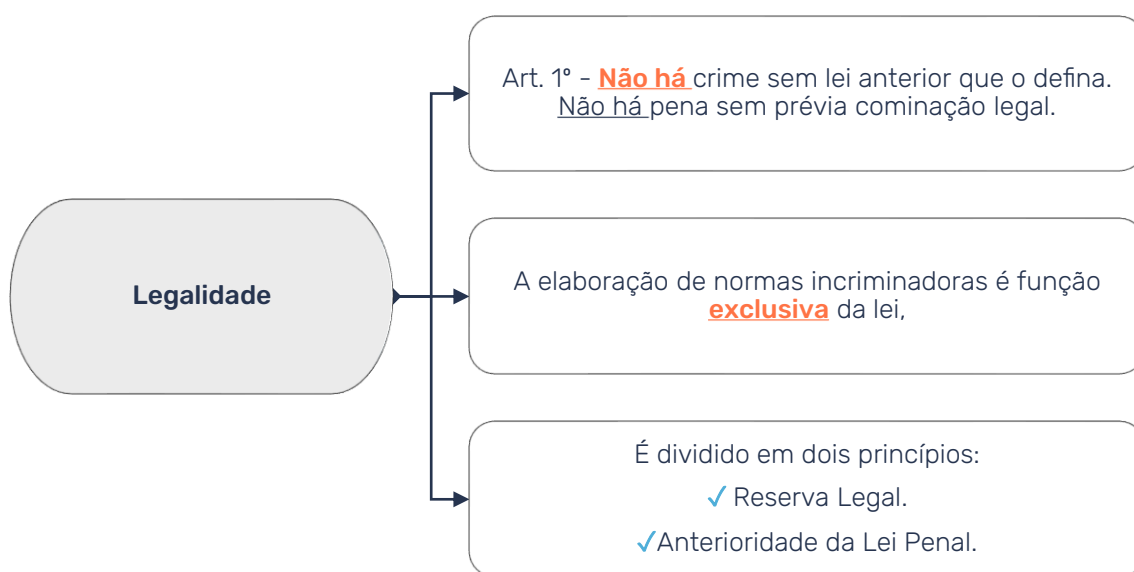
01. Princípios de Direito Penal

 [Caderno de Questões](#)

Referências: Doutrina e Código Penal

O direito penal é uma área fundamental do sistema jurídico, com o objetivo de proteger a sociedade, garantir a ordem pública e impor limites às condutas consideradas lesivas. Os principais princípios do direito penal servem como fundamentos para a aplicação da lei e a imposição de sanções.

01.01. Princípios da Legalidade e Anterioridade Penal e Demais Princípios Decorrentes (art. 1º do CP)



Esquema 1

RESERVA LEGAL	ANTERIORIDADE DA LEI PENAL
- Somente lei (em sentido estrito) pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. • X Medidas Provisórias, Decretos, e demais diplomas legislativos não podem estabelecer condutas criminosas. • X Proibição da edição de leis vagas,	- A lei deve ser anterior ao fato, à prática da conduta. - Culmina no princípio da irretroatividade da lei penal. • (CF/88) Art. 5º (...) XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

- ➡ Normas penais em branco são legais, não violam o princípio da reserva legal, mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica.
- ➡ Quando a nova lei é hipótese de *novatio legis in melius* (nova lei em benefício), a lei deverá retroagir, visto que é favorável ao réu.
- ➡ Em razão da reserva legal, em Direito Penal é **proibida** a analogia *in malam partem*.



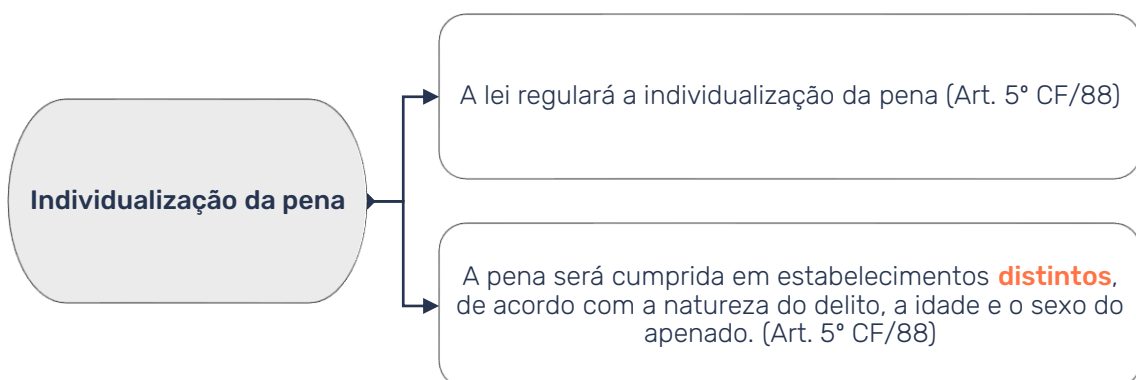
Jurisprudência Relacionada

STF, SÚMULA 611: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.

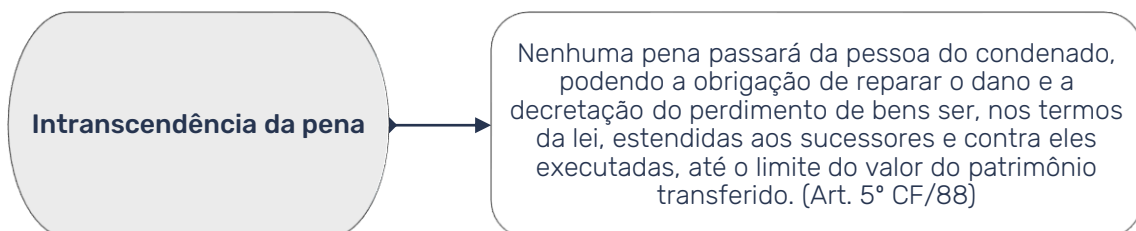
STF, SÚMULA 711: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

STF (AI 680.361): Inadmissibilidade de MPV em matéria penal NÃO compreende a de normas penais BENÉFICAS - POSSÍVEL *abolitio criminis* via MPV

★ Veja como o assunto foi cobrado em questão recente da FGV: [código tec #2519201](#)



Esquema 2

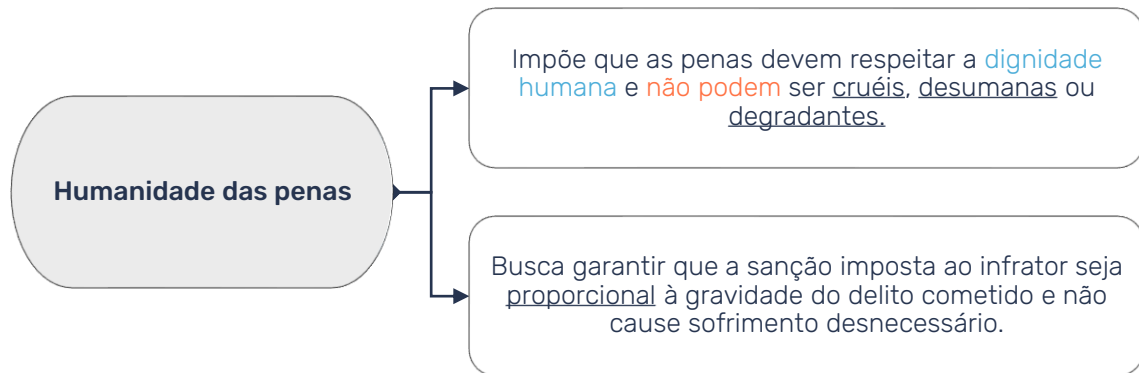


Esquema 3



⚠ IMPORTANTE

A multa **não possui** a finalidade de "reparar o dano" e, portanto, **não é direcionada à vítima**. Na realidade, a multa é considerada uma forma de pena, o que implica que não pode ser imposta aos herdeiros, mesmo que haja transferência de patrimônio. Com a morte do infrator, a punibilidade é extinta, o que impede a execução da pena de multa.



Esquema 4

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, XLVII, que **NÃO HAVERÁ** penas:

- X** De morte, **salvo** em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.
- X** De caráter perpétuo.
- X** De trabalhos forçados.
- X** De banimento.
- X** Cruéis.
- ▶ Essas vedações são Cláusulas Pétreas (**não podem** ser restringidos ou abolidos por EC).

⚠ IMPORTANTE

No caso da exceção na qual permite a aplicação da pena de morte em crimes de guerra, não basta que o país esteja em guerra para que viabilize a aplicação da pena de morte em qualquer caso. Tal exceção é direcionada precipuamente aos **crimes militares**.

- ➡ A vedação à pena de trabalhos forçados **impede** que o preso seja obrigado a trabalhar sem remuneração.
- ➡ A prisão perpétua também é **inadmissível** no Brasil.



Esquema 5

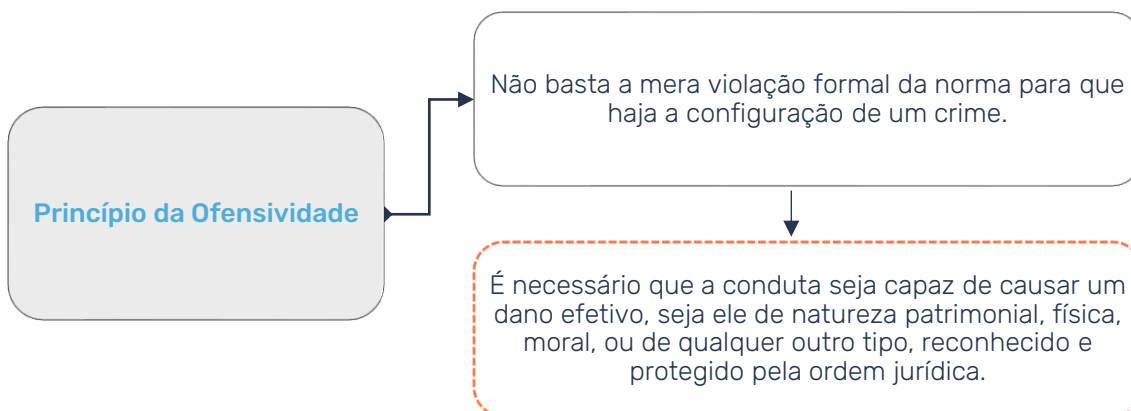
⚠ IMPORTANTE

A existência de prisões provisórias **não ofende** a presunção de inocência, pois não se trata de cumprimento de pena, mas sim de uma prisão cautelar, a fim de evitar algum prejuízo no processo.

⚠ Segundo o STF, é **vedada** a execução provisória de pena criminal.

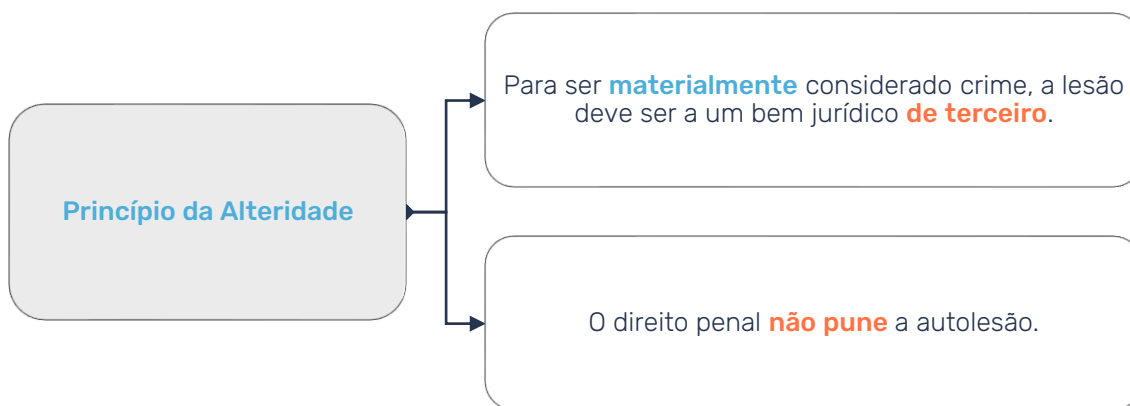
**Jurisprudência Relacionada**

STJ, SÚMULA 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

01.02. Outros Princípios do Direito Penal

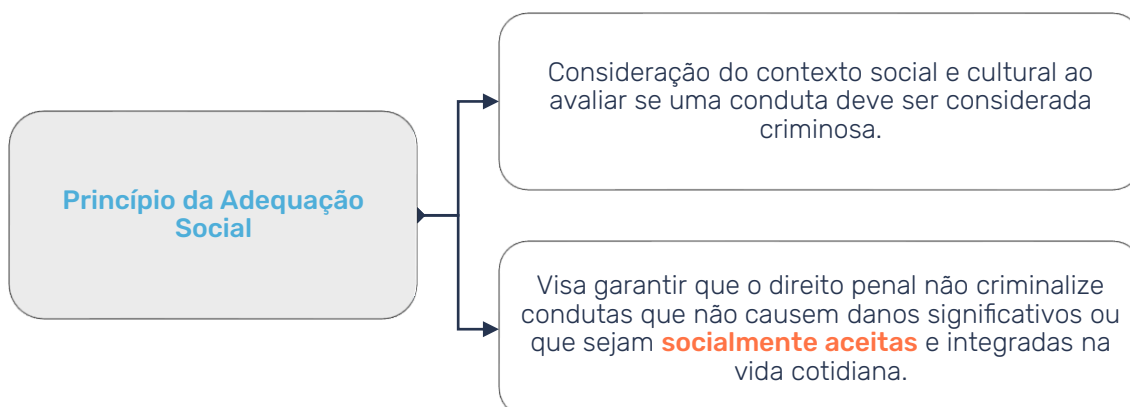
Esquema 6





Esquema 7

Veja como o assunto já foi cobrado em prova: [🔗 código tec #891726](#)

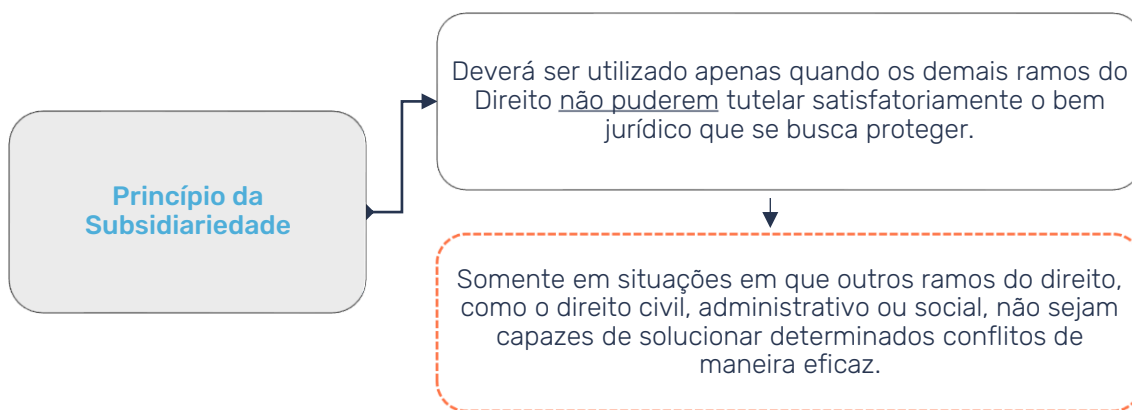


Esquema 8

⚠️ IMPORTANTE

É importante observar que o reconhecimento da adequação social de certos comportamentos **não implica** uma justificativa para a impunidade de condutas prejudiciais ou ilegais.

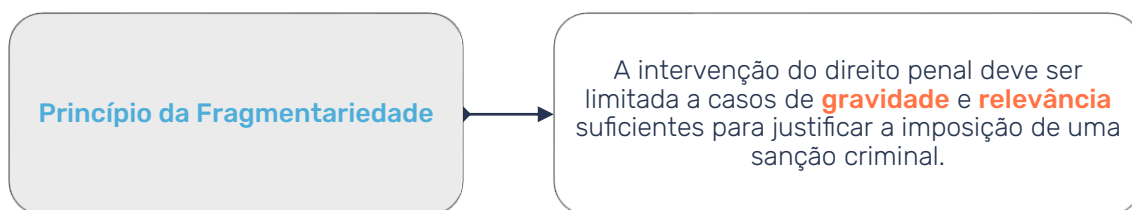
➡ Por exemplo, o consumo moderado de álcool em muitas culturas é considerado socialmente aceitável e muitas vezes faz parte de celebrações, eventos sociais e tradições culturais. No entanto, em termos estritamente legais, a condução de um veículo sob influência de álcool pode ser considerada um crime devido aos riscos associados à segurança no trânsito. Nesse caso, o princípio da adequação social pode ser invocado para considerar o contexto cultural em que o consumo de álcool ocorreu, avaliando se a conduta foi feita de maneira responsável e sem prejudicar a segurança pública.



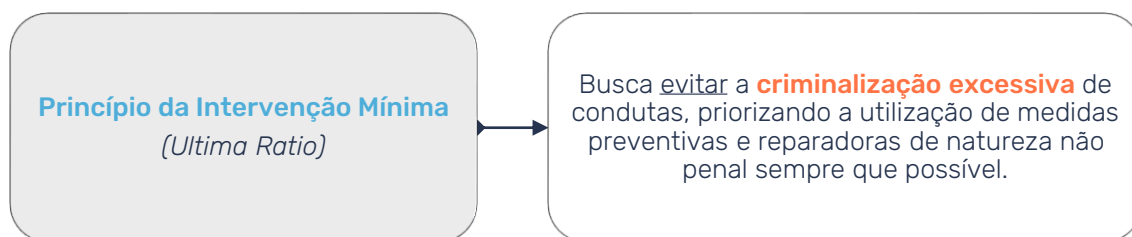
Esquema 9

⚠ IMPORTANTE

Ex.: em casos de inadimplência contratual, em que uma das partes deixa de cumprir com as obrigações estabelecidas em um contrato, o direito civil oferece mecanismos para resolver o conflito, como a exigência de cumprimento específico do contrato ou o pagamento de indenizações por perdas e danos.



Esquema 10



Esquema 11



Esquema 12

⚠ IMPORTANTE

Uma pessoa **não pode** ser duplamente processada pelo mesmo fato quando já houve decisão capaz de produzir coisa julgada material, ou seja, a imutabilidade da decisão (condenação, absolvição, extinção da punibilidade etc.).

Ex.: imagine que um indivíduo foi acusado, julgado e condenado por furto de um determinado objeto. Se, posteriormente, as autoridades tentarem processar essa mesma pessoa novamente pelo mesmo furto, mesmo que sob um argumento ligeiramente diferente ou com uma interpretação distinta da lei, isso seria uma violação do princípio do *ne bis in idem*.

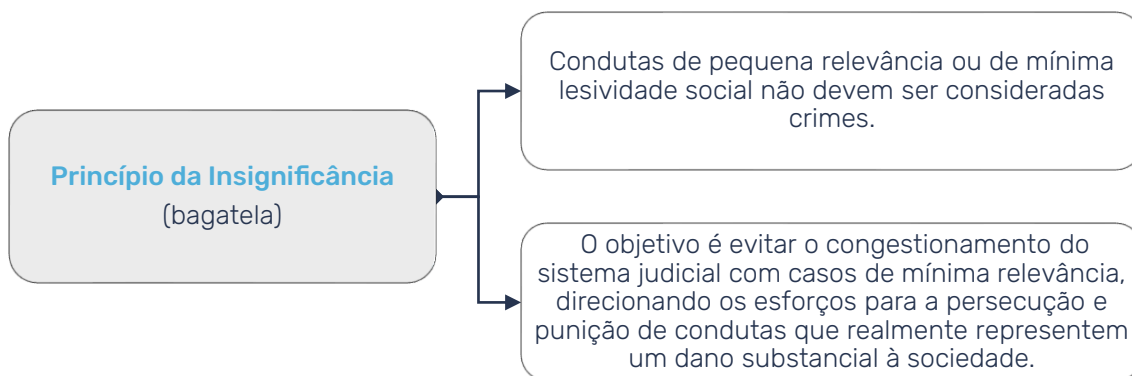


Ex.: Se o Código Penal previsse que o crime de homicídio teria como pena máxima inferior a pena máxima crime de furto, estaria violando o princípio da proporcionalidade.

Esquema 13



Agora vamos abordar um queridinho em prova! A cobrança do princípio da insignificância é abordada em diversas áreas (jurídica, policial e tributário, entre outras), Além de possuir diversos julgados.



Esquema 14

➡ Para que o Princípio da Insignificância seja aplicado, são considerados diversos fatores, entre eles:

- ✓ Mínimo grau de lesão ou perigo da conduta.
- ✓ Ausência de reprovabilidade social.
- ✓ Inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

➡ Princípio da insignificância → **Não há tipicidade** → Ausente a tipicidade material.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova: [🔗 código tec #148606](#)



Jurisprudência Relacionada

STJ: A prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância.



É incabível o princípio da insignificância em relação aos seguintes delitos

- X Moeda falsa
- X Tráfico de drogas
- X Crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
- X Contrabando (há decisões autorizando a aplicação no caso de importação ilegal de pouca quantidade de medicamento para uso próprio)
- X Roubo (ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa)
- X Crimes contra a administração pública.

Quadro 1



Jurisprudência Relacionada

STJ: Em regra, não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a medida.

SÚMULA 606-STJ: Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.

STJ: É possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para se verificar a atipicidade da conduta em exame.

➡ No crime de descaminho, tanto o STF como o STJ têm considerado, para a avaliação da insignificância, o patamar de R\$ **20.000,00**.

➡ A **reincidência** não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

➡ A **reiteração criminosa** inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

 [código tec #1940495](#)

 [código tec #1717350](#)



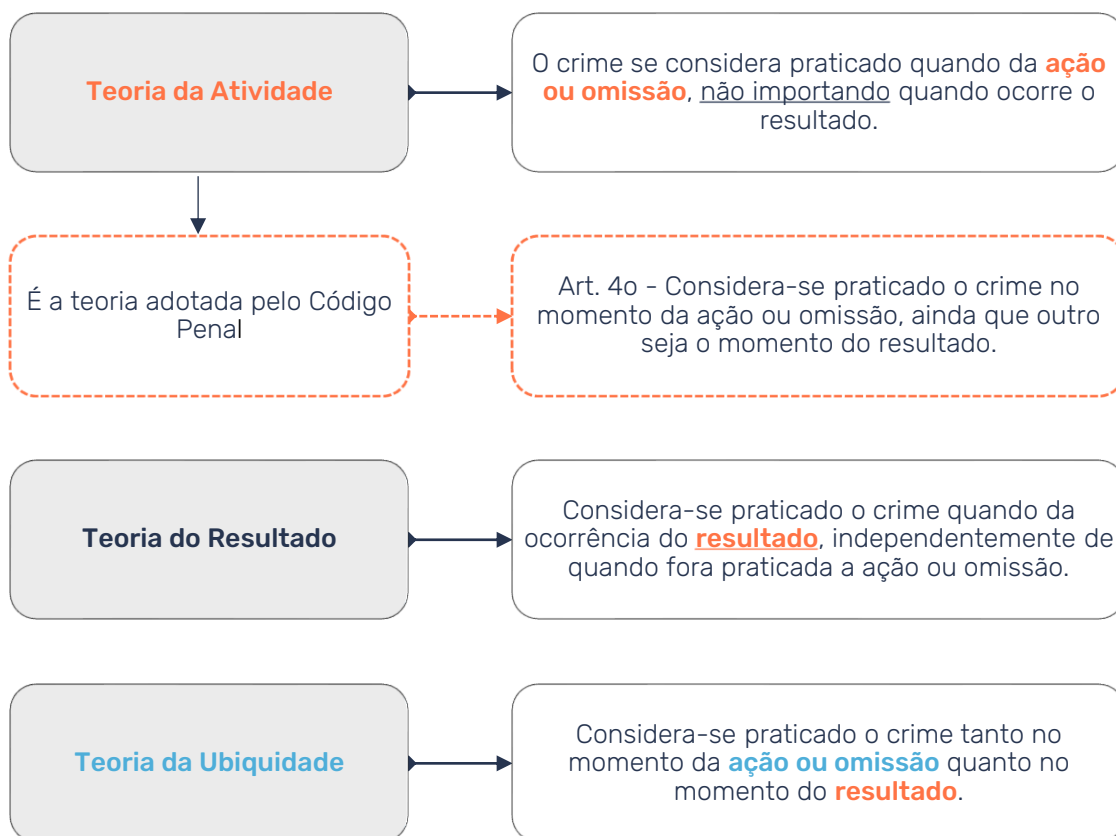
ESQUEMATIZA AI

www.esquematizaai.com

02. Lei Penal

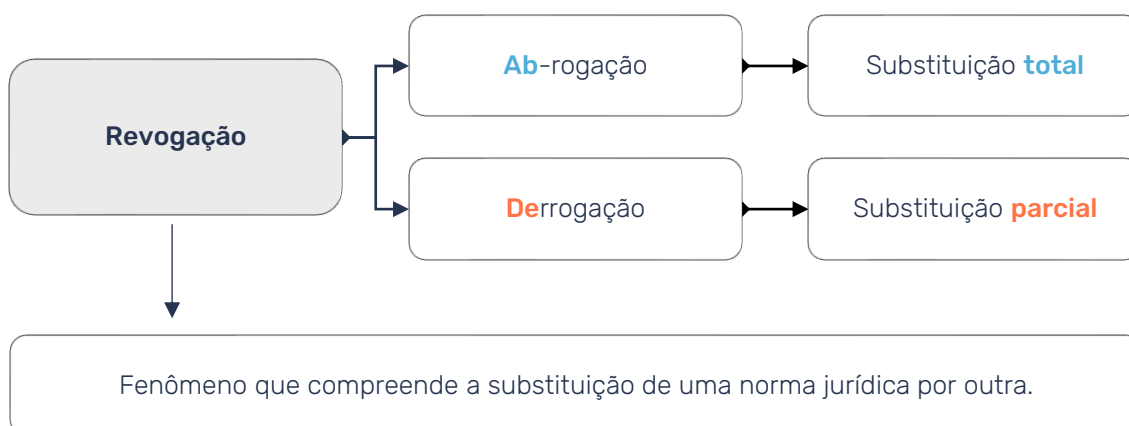
Referências: Doutrina, Código Penal e jurisprudência

01.01. Lei Penal no Tempo



Esquema 15

Princípio da Continuidade das Leis



Esquema 16

A revogação pode ser:

- ▶ **Tácita:** quando a lei nova, embora não diga nada com relação à revogação da lei antiga, trata da mesma matéria, só que de forma diferente;
- ▶ **Expressa:** quando a nova lei diz expressamente que revoga a lei anterior.

⚠ IMPORTANTE

A No período de *vacatio legis* (Período entre a publicação da Lei e sua entrada em vigor, geralmente de **45 dias**) a lei ainda **não vigora**! Ou seja, ela ainda **não** produz efeitos. Trata-se de mera expectativa de lei.

Conflito de Leis Penais no Tempo

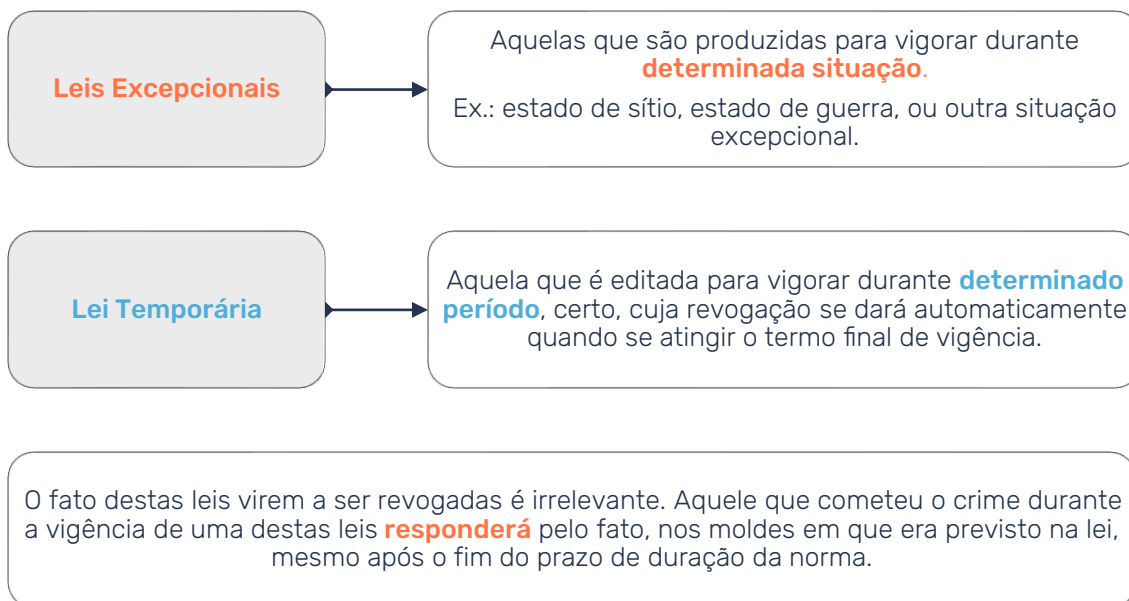
Lei Nova Incriminadora	■ Até então, o fato não era crime. ■ A lei nova produzirá efeitos <u>a partir</u> de sua entrada em vigor. ■ Regra geral da atividade da lei.
Lex Gravior (Lei nova mais gravosa)	■ Lei posterior não inova no que se refere à natureza criminosa do fato, pois a lei anterior já estabelecia que o fato era considerado criminoso. No entanto, a lei nova estabelece uma situação mais gravosa ao réu.
Abolitio Criminis	■ Lei penal incriminadora vem a ser revogada por outra, que prevê que o fato deixa de ser considerado crime. ✗ Os efeitos extrapenais da condenação não ficam afastados.
Lex Mitior ou Novatio Legis in Mellius	■ Lei posterior revoga a anterior trazendo uma situação mais benéfica ao réu.

Quadro 2

A abolição do crime de adultério representa um exemplo de **abolitio criminis** em que uma conduta anteriormente considerada criminosa deixa de ser assim de acordo com a legislação

⚠ IMPORTANTE

Não confundam abolitio criminis com continuidade típico-normativa. Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo que previa um tipo penal, ela simultaneamente insere esse fato dentro de **outro tipo penal**. Neste caso não há abolitio criminis, pois a conduta continua sendo considerada crime, ainda que por outro tipo penal.



Esquema 17

 **Jurisprudência Relacionada**

SÚMULA 611 – STF: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna.

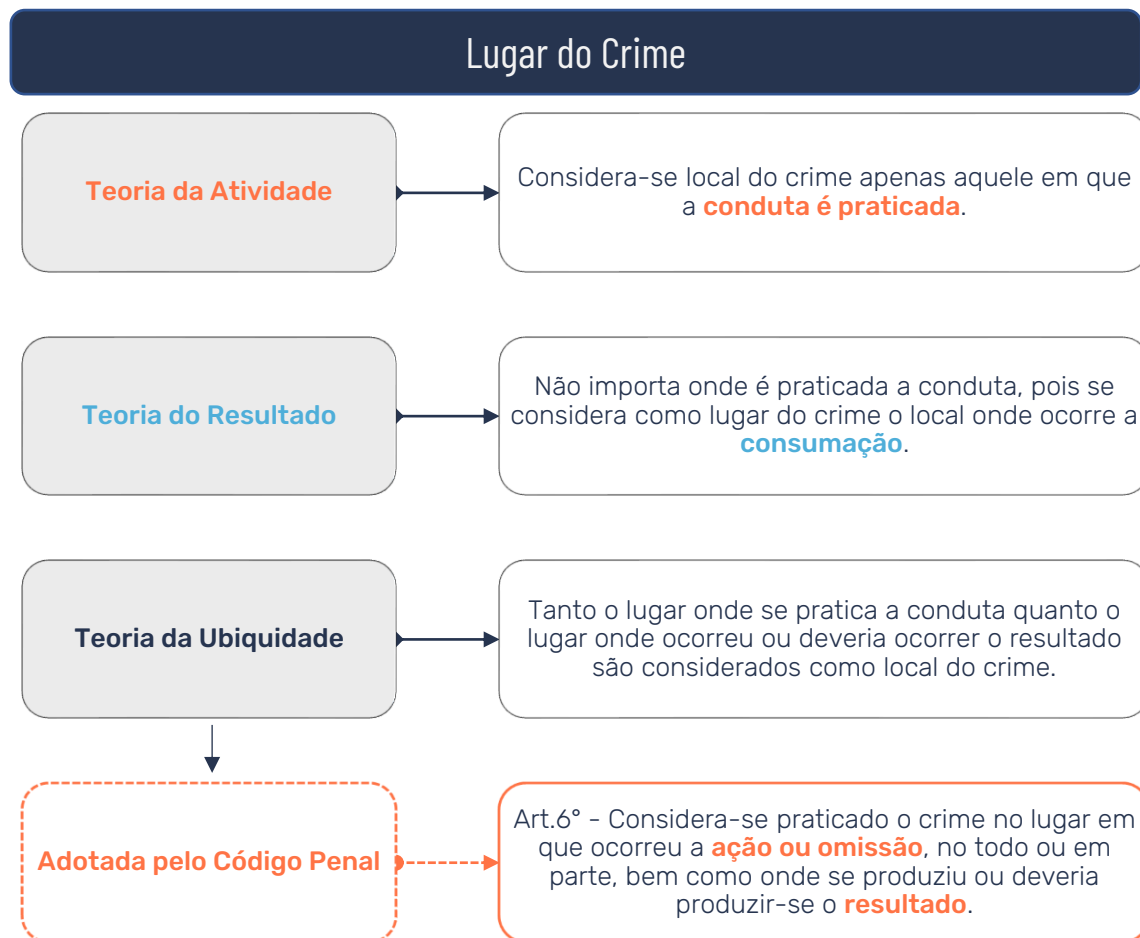
SÚMULA 711- STF: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

 [código tec #1703815](#)

 [código tec #1812874](#)

01.02. Lei Penal no Espaço



Esquema 18

⚠ IMPORTANTE

BIZUI! (**LUTA**) → **L**ugar = **U**biquidade; **T**empo = **A**tividade → Adotado no Brasil